

권고 및 통보

제 목 인지세 납부에 관한 사항

소 관 기 관 ○●○○○○병원

조 치 기 관 ○●○○○○병원

내 용

1. 업무개요

○●○○○○병원에서 사업 추진을 위해 필요한 경우 계약을 체결하고 있다. 계약은 당사자 간 권리와 의무에 관한 사항을 합의하여 법률관계를 형성한 것으로, 그 내용을 명확히 하기 위해 계약서를 작성하는 경우 「인지세법」에 따라 인지세를 납부하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

인지세는 「인지세법」 제1조(납세의무)에 따라 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 경우 납부하여야 하며 납부 대상 및 세액은 [표 1]과 같다.

[표 1] 인지세 납부대상 문서 및 세액(인지세법 제3조제1항)

과세 문서(일부 발체)	세 액

또한, 「인지세법」 제2조(정의)에 따르면 ‘증서’란 계약서 등 그 내용을 증명할 목적으로 작성하는 문서를 말하고, ‘통장’이란 하나의 문서로 반복적인 거래 사실을 표시할 수 있도록 철한 문서를 말하며, 동법 제3조(과세문서 및 세액) 2항에서는 통장의 경우 1권마다, 통장 외의 과세문서의 경우 1통마다 해당 인지세를 납부하도록 규정하고 있다.

아울러, 2인 이상이 공동으로 문서를 작성하는 경우에는 작성자가 인지세를 연대하여 납부할 의무가 있으며, 이는 계약 체결 시점에 적정한 인지세를 납부하도록 하여 조세부과의 적정성을 확보하고 계약 관련 비용 부담의 공정성을 유지하기 위한 것이다.

따라서, ㉠㉡㉢㉣병원에서는 계약 체결을 하는 경우 「인지세법」에 따라 공정하고 적정한 인지세를 납부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

20**년 ㉠㉡㉢㉣병원 인지세 구매 내역을 확인한 결과, 계약 체결 시 기관 부담 인지세를 별도로 구매하지 않고 계약상대자가 일괄 구매한 후 분기별로 정산하는 방식으로 관리하고 있다.

그러나, 20**년 * . * . *분기 인지세는 20**년 *월 **일에 환급 처리되어 계약 체결 시점과 인지세 정산 시점 간 상당한 시점 차이가 발생하였으며, 그 결과 [표 2]와 같이 일부 인지세는 환급(*건)이 누락되었고, 기관 부담 인지세가 미구매된 사례 *건이 있었다.

